

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1352/2543

นายสุรัตน์ ปรีชาปัญญากุล
บริษัทดาราเหนือ จำกัด(มหาชน)

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 66, มาตรา 240, มาตรา 242, มาตรา 243
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ในวันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ครั้งแรก ศาลแรงงานมีคำสั่งรับใบแต่งตั้งนายความที่แต่งตั้งให้ ป. เป็นนายความแก่ต่างให้จำเลย และรับคำให้การจำเลยที่ ป. เป็นผู้ลงลายมือชื่อไว้ ตลอดจนได้ให้ ป. ดำเนินกระบวนการพิจารณาในฐานะเป็นนายความจำเลยมาแล้ว ต่อมาศาลแรงงานมีคำสั่งในภายหลังไม่เชื่อถือใบแต่งตั้งนายความ และถือว่าไม่มีจำเลยในคดีนี้ อันเป็นการเพิกถอนกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการรับ ป. เป็นนายความจำเลยและกระบวนการพิจารณาที่ ป. ได้กระทำการแทนจำเลย ซึ่งแม้ศาลแรงงานมีอำนาจกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ก็ตาม แต่ศาลแรงงานต้องได้ความแน่ชัดเสียก่อนว่ากระบวนการพิจารณานั้นเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบจริง

ศาลแรงงานสั่งให้ ป. นายความจำเลยนำกรรมการบริษัทจำเลยซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าของลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งนายความมารับรองลายมือชื่อแสดงว่า ศาลแรงงานเพียงแต่สงสัยว่าอาจไม่ใช่ลายมือชื่อของกรรมการบริษัทจำเลยและการที่กรรมการบริษัทจำเลยไม่มาศาลเพื่อรับรองลายมือชื่อ ก็ยังไม่ทำให้ได้ความแน่ชัดว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของกรรมการบริษัทจำเลย จึงไม่ชอบที่ศาลแรงงานจะนำข้อเท็จจริง

ดังกล่าวมาใช้กำหนดเป็นเงื่อนไขไม่เชื่อถือใบแต่งตั้งหนายความดังกล่าว อันเป็นการ
ผลัการะซึ่งเป็นผลร้ายให้แก่ฝ่ายจำเลย ทั้ง ๆ ที่จำเลยมิได้เป็นผู้ยกข้อสงสัยนั้นขึ้น
กล่าวอ้าง นอกจากนี้ก็ยังมี ป. หนายจำเลยซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งหนายจำเลย
และเป็นผู้รับรองลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งหนายความไว้ในใบแต่งตั้งหนายความ ป. จึง
เป็นผู้ที่สามารถให้ความจริงได้ ศาลแรงงานชอบที่จะค้นหาความจริงจาก ป. หรือ
ดำเนินการทางอื่นเพื่อให้ได้ความแน่ชัดเสียก่อน การที่ศาลแรงงานด่วนมีคำสั่งว่า
กรรมการบริษัทจำเลยไม่มารับรองลายมือชื่อในใบแต่งตั้งหนายความของจำเลย จึงไม่
เชื่อถือใบแต่งตั้งหนายความดังกล่าวและถือว่าไม่มีจำเลยเข้ามาในคดี แล้วมีคำสั่งว่า
จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณาแล้วชี้ขาดตัดสินคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวจึงเป็นการ
ไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยและเงินสมทบรวม
258,784.76 บาท แก่โจทก์

วันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ครั้งแรก นายदनัย เหมวัดถกกิจทนายความ
มอบฉันทะให้เสมียนทนายความนำใบแต่งตั้งหนายความซึ่งตั้งให้ตนเป็นหนายจำเลย
ระบุลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งหนายความว่าเป็นลายมือชื่อของนายประภาส อติสยเทพ
กุลและนายสมบุญร์ เตือนแจ้ง กรรมการบริษัทจำเลย พร้อมคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่น
อ้างว่าเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนายจำเลยและติดว่าความในคดีอื่นที่ศาลแพ่งซึ่งนัด
ไว้ก่อน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับใบแต่งตั้งหนายความดังกล่าว และอนุญาตให้เลื่อน
การพิจารณาและสืบพยานโจทก์ไปเป็นวันที่ 11 มีนาคม 2542 โดยกำชับผู้รับมอบ

ฉันจะให้ไปแจ้งให้นายदनัยนายจำเลยและจำเลยทราบว่า คดีแรงงานคู่ความจะชัก
ถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล และจำเลยสามารถให้การต่อศาลด้วยวาจา
ได้ นัดหน้าอย่าได้ขอเลื่อนคดีเพราะเหตุเกี่ยวกับทนายอีก หากจำเลยประสงค์จะมี
ทนายก็ให้แต่งตั้งทนายความที่พร้อมจะดำเนินกระบวนการพิจารณาเข้ามา

วันที่ 2 มีนาคม 2542 นายปัญญา ภาคพานิช ทนายความนำใบแต่งตั้ง
ทนายความซึ่งตั้งให้ตนเป็นทนายจำเลย ลงลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งทนายความโดย
บุคคลชุดเดียวกันระบุว่า เป็นลายมือชื่อของนายประภาสและนายสมบูรณ์เช่น
เดียวกันพร้อมคำให้การจำเลยซึ่งนายปัญญาเป็นผู้ลงลายมือชื่อมายื่นต่อศาล ศาล
แรงงานกลางมีคำสั่งรับใบแต่งตั้งทนายความและคำให้การดังกล่าว

ครั้นวันที่ 11 มีนาคม 2542 ซึ่งเป็นวันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ที่เลื่อน
มาจากครั้งแรก นายปัญญามาศาลในฐานะทนายจำเลย และศาลแรงงานกลางไต่
ถาม แต่นายปัญญาแถลงว่าไม่มีอำนาจตัดสินใจ และจำเลยมีนโยบายให้สู้คดีโดย
ไม่มีการตกลงใด ๆ ศาลแรงงานกลางจึงกำหนดประเด็นข้อพิพาทโดยให้จำเลยนำ
พยานเข้าสืบก่อน แล้วโจทก์สืบแก้โดยให้นัดสืบพยานจำเลยและพยานโจทก์วันที่ 9
เมษายน 2542 และกำชับนายปัญญาว่า นัดหน้าให้นำนายประภาสและนายสมบูรณ์
กรรมการบริษัทจำเลยผู้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความทั้งสองคนมารับรอง
ลายมือชื่อของตนในใบแต่งตั้งทนายความ หากคนใดคนหนึ่งไม่มาศาลเพื่อรับรอง
ลายมือชื่อของตนในใบแต่งตั้งทนายความ ศาลจะไม่เชื่อถือว่าเป็นใบแต่งตั้งทนายความ
ที่แท้จริงและถือว่าไม่มีจำเลยในคดีนี้

ถึงวันนัดสืบพยานนายปัญญามาศาลแถลงว่า ตามที่ศาลสั่งให้นายประภาสและ
นายสมบูรณ์มารับรองลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความนั้น ปรากฏว่าบุคคลทั้งสองไม่
มาศาลโดยไม่ทราบเหตุผล

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า เมื่อนายประภาสและนายสมบุญไม่มารับรองลายมือชื่อในใบแต่งตั้งนายความของจำเลย จึงไม่เชื่อถือใบแต่งตั้งนายความฉบับดังกล่าว ถือว่าไม่มีจำเลยในคดีนี้ เมื่อไม่มีจำเลยในคดีก็ต้องถือว่าจำเลยไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี จึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณาแล้วพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว และพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 258,784.76 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา และคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางนั้นไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาเห็นว่า ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งรับใบแต่งตั้งนายความที่แต่งตั้งให้นายปัญญาเป็นนายความแตกต่างให้จำเลย และรับคำให้การจำเลยที่นายปัญญาเป็นผู้ลงลายมือชื่อไว้ ตลอดจนได้ให้นายปัญญาดำเนินกระบวนการพิจารณาในฐานะเป็นทนายจำเลยมาแล้ว การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งในภายหลังว่าไม่เชื่อถือใบแต่งตั้งนายความ ถือว่าไม่มีจำเลยในคดีนี้ จึงเป็นการเพิกถอนกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการรับนายปัญญาเป็นทนายจำเลยและกระบวนการพิจารณาที่นายปัญญาได้กระทำแทนจำเลยโดยอาศัยเหตุเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ซึ่งแม้ว่าศาลแรงงานกลางจะมีอำนาจกระทำได้แต่จะต้องให้ได้ความแน่ชัดเสียก่อนว่ากระบวนการพิจารณานั้นเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบจริง การที่ศาลแรงงานกลางสั่งให้นายปัญญานำนายประภาสและนายสมบุญกรรมการบริษัทจำเลยซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าของลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งนายความมารับรองลายมือชื่อดังกล่าวว่าเป็นลายมือชื่อของตนหรือไม่ แสดงว่า ศาลแรงงานกลางเพียงแต่สงสัยว่าอาจไม่ใช่ลายมือชื่อของนาย

ประภาสและนายสมบุรณ์ และการที่นายประภาสและนายสมบุรณ์ไม่มาศาลเพื่อ
รับรองลายมือชื่อก็ยังไม่ทำให้ได้ความแน่ชัดว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของนายประภาสและ
นายสมบุรณ์ตามที่ศาลแรงงานกลางสงสัย จึงไม่ชอบที่ศาลแรงงานกลางจะนำข้อเท็จ
จริงดังกล่าวมาใช้กำหนดเป็นเงื่อนไขไม่เชื่อถือใบแต่งตั้งนายความดังกล่าวอันเป็นการ
ผลัการะซึ่งเป็นผลร้ายให้แก่ฝ่ายจำเลย ทั้ง ๆ ที่จำเลยมิได้เป็นผู้ยกข้อสงสัยนั้นขึ้น
กล่าวอ้าง นอกจากนายประภาสและนายสมบุรณ์แล้ว ยังมีนายปัญญาเป็นผู้เกี่ยวข้อง
ในการแต่งตั้งนายจำเลย และเป็นผู้รับรองลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งนายความไว้ในใบ
แต่งตั้งนายความว่าเป็นลายมือชื่อของนายประภาสและนายสมบุรณ์กรรมการบริษัท
จำเลย จึงเป็นผู้ที่สามารถให้ความจริงได้ว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของนาย
ประภาสและนายสมบุรณ์หรือไม่ เมื่อนายประภาสและนายสมบุรณ์ไม่มารับรอง
ลายมือชื่อ ศาลแรงงานกลางจึงชอบที่จะค้นหาความจริงจากนายปัญญาหรือดำเนิน
การทางอื่นเพื่อให้ได้ความแน่ชัดว่าลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งนายความในใบแต่งตั้ง
นายจำเลยเป็นลายมือชื่อนายประภาสและนายสมบุรณ์หรือไม่ต่อไป การที่ศาล
แรงงานกลางด่วนสรุปและมีคำสั่งเมื่อนายประภาสและนายสมบุรณ์ไม่มารับรอง
ลายมือชื่อในใบแต่งตั้งนายความของจำเลย จึงไม่เชื่อถือใบแต่งตั้งนายความดังกล่าว
ถือว่าไม่มีจำเลยเข้ามาในคดีและมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณาแล้ว
ชี้ขาดตัดสินคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวจึงเป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการ
เพื่อให้ได้ความจริงว่าลายมือชื่อผู้แต่งตั้งนายความในใบแต่งตั้งนายความจำเลยเป็น
ลายมือชื่อของนายประภาส อติสยเทพกุล และนายสมบุรณ์ เตือนแจ้ง กรรมการ
บริษัทจำเลยหรือไม่ แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(จรัส พวงมณี-สละ เทศร่ำพรรณ-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ